

GESTIÓN ENERGÉTICA APLICADA S.A.S. – GEENERA S.A.S.

1. Identificación del responsable del tratamiento

GESTIÓN ENERGÉTICA APLICADA S.A.S. – GEENERA S.A.S., identificada con NIT 900.974.023-3, en cumplimiento de lo dispuesto en la **Ley 1581 de 2012**, el **Decreto 1377 de 2013** y demás normas que regulan la protección de datos personales en Colombia, adopta la presente **Política de Tratamiento de Datos Personales**, con el fin de garantizar la protección del derecho fundamental de habeas data y el adecuado tratamiento de la información personal que recolecta en desarrollo de sus actividades.

GEENERA S.A.S. actúa como **responsable del tratamiento de los datos personales** que recolecta, almacena, usa, transmite o suprime en el desarrollo de sus operaciones empresariales.

2. Marco normativo aplicable

La presente política se rige principalmente por las siguientes normas:

- 2.1. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.
- 2.2. Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.
- 2.3. Decreto 1377 de 2013.
- 2.4. Decreto 1074 de 2015.
- 2.5. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre protección de datos personales.

3. Definiciones

Para efectos de la presente política se adoptan las siguientes definiciones:

3.1. Dato personal:

Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada o determinable.

3.2. Titular:

Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

3.3. Tratamiento:

Cualquier operación sobre datos personales como recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión o supresión.

3.4. Responsable del tratamiento:

Persona jurídica que decide sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

3.5. Encargado del tratamiento:

Persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable.

4. Principios aplicables al tratamiento de datos

GEENERA S.A.S. realizará el tratamiento de datos personales conforme a los siguientes principios:

- 4.1. Legalidad**
- 4.2. Finalidad**
- 4.3. Libertad**
- 4.4. Veracidad o calidad**
- 4.5. Transparencia**
- 4.6. Acceso y circulación restringida**
- 4.7. Seguridad**
- 4.8. Confidencialidad**

5. Datos personales objeto de tratamiento

GEENERA S.A.S. podrá recolectar y tratar datos personales de:

- 5.1. Clientes
- 5.2. Contratistas
- 5.3. Proveedores
- 5.4. Empleados
- 5.5. Candidatos a empleo
- 5.6. Personal de contratistas y subcontratistas
- 5.7. Visitantes a instalaciones o proyectos
- 5.8. Usuarios de sus plataformas o servicios

Entre los datos que pueden ser tratados se encuentran:

- 5.9. Datos de identificación
- 5.10. Datos de contacto
- 5.11. Información laboral y profesional
- 5.12. Información financiera o comercial
- 5.13. Información de seguridad social
- 5.14. Información necesaria para procesos de debida diligencia
- 5.15. Antecedentes y verificaciones permitidas por la ley

6. Finalidades del tratamiento de datos

Los datos personales recolectados por GEENERA S.A.S. podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:

- 6.1. Establecer y mantener relaciones contractuales con clientes, proveedores, contratistas y empleados.
- 6.2. Ejecutar contratos comerciales, civiles o laborales.
- 6.3. Realizar procesos de selección, contratación y gestión del talento humano.
- 6.4. Gestionar proyectos relacionados con la instalación, desarrollo y ejecución de proyectos de energía.
- 6.5. Verificar la idoneidad, antecedentes y cumplimiento de requisitos del personal vinculado a los proyectos.
- 6.6. Cumplir obligaciones legales, regulatorias o contractuales.
- 6.7. Realizar procesos de auditoría, control de riesgos y seguridad.
- 6.8. Atender requerimientos de autoridades administrativas o judiciales.
- 6.9. Realizar estudios estadísticos o análisis internos para mejorar los servicios.
- 6.10. Gestionar comunicaciones institucionales con clientes, proveedores y aliados.
- 6.11. Cumplir con obligaciones derivadas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- 6.12. Garantizar la seguridad de los proyectos y de las instalaciones.

7. Derechos de los titulares de los datos

Los titulares de los datos personales tienen derecho a:

- 7.1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- 7.2. Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento.
- 7.3. Ser informados sobre el uso que se ha dado a sus datos.
- 7.4. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- 7.5. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando no se respeten los principios legales.
- 7.6. Acceder de forma gratuita a sus datos personales.

8. Autorización para el tratamiento de datos

GEENERA S.A.S. solicitará la autorización previa, expresa e informada del titular para el tratamiento de sus datos personales, salvo en los casos excepcionales previstos por la ley.

La autorización podrá obtenerse mediante:

- 8.1. Formularios físicos
- 8.2. Formularios electrónicos
- 8.3. Contratos
- 8.4. Correos electrónicos
- 8.5. Autorizaciones digitales
- 8.6. Documentos firmados por el titular

9. Transmisión y transferencia de datos

GEENERA S.A.S. podrá transmitir o transferir datos personales a:

- 9.1. Clientes
- 9.2. Aliados comerciales
- 9.3. Contratistas
- 9.4. Subcontratistas
- 9.5. Entidades financieras
- 9.6. Autoridades públicas
- 9.7. Terceros que apoyen procesos operativos o administrativos

Siempre garantizando el cumplimiento de las normas de protección de datos personales.

10. Seguridad de la información

GEENERA S.A.S. adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para proteger los datos personales contra:

- 10.1. Acceso no autorizado
- 10.2. Pérdida
- 10.3. Uso indebido
- 10.4. Alteración
- 10.5. Divulgación no autorizada

11. Procedimiento para consultas y reclamos

Los titulares podrán ejercer sus derechos mediante solicitudes dirigidas a GEENERA S.A.S. a través de los canales que la empresa disponga.

Las consultas y reclamos serán atendidos dentro de los términos establecidos por la ley.

12. Vigencia de las bases de datos

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades del tratamiento o mientras exista una relación contractual, legal o comercial con el titular.

Posteriormente podrán conservarse únicamente para cumplir obligaciones legales o regulatorias.

13. Vigencia de la política

La presente política rige a partir de su publicación y permanecerá vigente mientras GEENERA S.A.S. realice tratamiento de datos personales.

14. Actualizaciones

GEENERA S.A.S. podrá modificar la presente política cuando sea necesario para adaptarla a cambios normativos o a sus procesos internos.

Las modificaciones serán informadas a los titulares a través de los canales institucionales correspondientes.